Contratto quadro per la fornitura di servizi gestiti

Rep. AR-VT/MSA/26-041

TRA

Arcomera Retail S.p.A., con sede legale in Bologna, via Emilia Ponente n. 214, capitale sociale euro 4.500.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 03987120374, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, REA BO-512884, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Alberto Fenaroli, munito dei necessari poteri (di seguito il "Cliente" o "Arcomera")

E

Veltragno Servizi Digitali S.p.A., con sede legale in Milano, via Pietro Mascagni n. 42, capitale sociale euro 2.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 09214370963, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, REA MI-2074119, in persona del Direttore Generale ing. Renzo Bassetti, munito dei necessari poteri (di seguito il "Fornitore" o "Veltragno")

di seguito congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte".

Premesse

a) Arcomera gestisce una rete di punti vendita e un portale di vendita e servizi al consumatore ("Portale retail"), che costituisce canale essenziale della propria attività commerciale.

b) Veltragno opera nel settore dei servizi informatici gestiti e dichiara di disporre dell'organizzazione, del personale e delle competenze necessarie per assumere le prestazioni oggetto del presente contratto.

c) All'esito della procedura di selezione conclusa il 27 febbraio 2026 Arcomera ha individuato in Veltragno il fornitore dei servizi di gestione, monitoraggio e continuità del Portale retail.

d) Le Parti intendono disciplinare in modo unitario il rapporto, rinviando agli allegati per gli aspetti tecnici, economici e di protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale dell'accordo, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1 - Definizioni

1.1 "Contratto": il presente atto e i suoi allegati.

1.2 "Servizi": le prestazioni descritte all'articolo 2 e specificate nell'Allegato A.

1.3 "Ausiliari": i soggetti terzi, comunque denominati (subfornitori, subappaltatori, fornitori di infrastruttura, consulenti), dei quali Veltragno si avvale per l'esecuzione, anche parziale, dei Servizi.

1.4 "Incidente P1": l'evento che determina l'indisponibilità totale del Portale retail o l'impossibilità di completare il processo di acquisto, secondo la classificazione dell'Allegato A.

1.5 "Anno contrattuale": ciascun periodo di dodici mesi decorrente dalla data di decorrenza di cui all'articolo 4.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Arcomera affida a Veltragno, che accetta, la gestione del Portale retail, il monitoraggio applicativo e infrastrutturale, la gestione degli incidenti e delle richieste, la manutenzione correttiva ed evolutiva ordinaria e le attività di continuità operativa, secondo quanto specificato nell'Allegato A.

2.2 Veltragno esegue le prestazioni con organizzazione propria, a proprio rischio e con mezzi propri, senza vincolo di subordinazione e nel rispetto delle indicazioni funzionali del Cliente.

2.3 Il presente Contratto non attribuisce a Veltragno alcuna esclusiva. Arcomera resta libera di affidare a terzi attività diverse da quelle descritte all'articolo 2.1, dandone informazione a Veltragno ove ciò incida sull'erogazione dei Servizi.

Articolo 3 - Documenti contrattuali

3.1 Costituiscono parte integrante del Contratto:

- Allegato A - Livelli di servizio (rep. AR-VT/SLA/26-041);
- Allegato B - Corrispettivi e listino delle attività a consumo;
- Allegato C - Trattamento dei dati personali;
- Allegato D - Referenti e canali di comunicazione.

3.2 In caso di contrasto prevale il testo del Contratto, salvo per le materie tecniche di misurazione dei livelli di servizio, per le quali prevale l'Allegato A, e per le materie di protezione dei dati personali, per le quali prevale l'Allegato C.

3.3 Le condizioni generali di vendita di Veltragno, i suoi listini e la sua documentazione commerciale non si applicano al presente rapporto, salvo che siano espressamente richiamati per iscritto.

Articolo 4 - Decorrenza, durata e prosecuzione

4.1 Il Contratto ha decorrenza dal 1° maggio 2026 e durata di ventiquattro mesi, con scadenza al 30 aprile 2028.

4.2 Alla scadenza il Contratto non si rinnova tacitamente. L'eventuale prosecuzione del rapporto, anche alle medesime condizioni, richiede accordo scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

4.3 Le Parti si danno atto che le condizioni di un'eventuale prosecuzione formeranno oggetto di specifica negoziazione.

Articolo 5 - Corrispettivi e fatturazione

5.1 A fronte dei Servizi Arcomera corrisponde a Veltragno un canone mensile fisso di euro 74.500,00 (settantaquattromilacinquecento/00), oltre IVA, comprensivo delle attività di cui all'articolo 2.1.

5.2 Le attività non comprese nel canone sono remunerate a consumo secondo il listino di cui all'Allegato B, previa autorizzazione scritta del referente di Arcomera.

5.3 La fatturazione è mensile posticipata; il pagamento avviene a sessanta giorni data fattura fine mese, mediante bonifico.

5.4 I service credit maturati ai sensi dell'Allegato A sono portati in detrazione dalla prima fattura utile successiva al loro riconoscimento.

Articolo 6 - Livelli di servizio

6.1 Veltragno si obbliga a erogare i Servizi nel rispetto degli indicatori, delle soglie e dei tempi indicati nell'Allegato A.

6.2 La misurazione è effettuata sui sistemi di monitoraggio concordati. Veltragno trasmette il rendiconto mensile secondo tempi e contenuti dell'Allegato A.

6.3 Il mancato raggiungimento delle soglie dà luogo ai crediti di servizio previsti dall'Allegato A, fermo quanto stabilito dagli articoli 12 e 14.

Articolo 7 - Obblighi del Cliente

7.1 Arcomera mette a disposizione le informazioni, gli accessi e i contenuti necessari all'erogazione dei Servizi e indica un referente unico per la gestione operativa.

7.2 Arcomera comunica tempestivamente le variazioni organizzative o tecniche che possano incidere sui Servizi, ivi comprese le campagne commerciali che determinino picchi di traffico prevedibili.

Articolo 8 - Ausiliari e subfornitura

8.1 Veltragno può avvalersi di Ausiliari per l'esecuzione dei Servizi. L'impiego di ulteriori fornitori non modifica gli obblighi assunti da Veltragno con il presente Contratto.

8.2 Veltragno mantiene aggiornato l'elenco degli Ausiliari impiegati nei Servizi e lo trasmette ad Arcomera con il rendiconto del primo mese di ciascun Anno contrattuale.

8.3 Per i trattamenti di dati personali connessi ai Servizi, Veltragno osserva il meccanismo di autorizzazione e di opposizione contenuto nell'Allegato C, cui si rinvia integralmente anche per la disciplina della catena dei responsabili e delle relative istruzioni.

8.4 Veltragno impone contrattualmente ai propri Ausiliari obblighi di riservatezza non meno stringenti di quelli assunti verso Arcomera.

Articolo 9 - Sicurezza delle informazioni

9.1 Veltragno adotta e mantiene misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i sistemi e i dati trattati nell'ambito dei Servizi, coerenti con lo standard ISO/IEC 27001, di cui dichiara di essere certificata.

9.2 Veltragno comunica ad Arcomera, senza ingiustificato ritardo e comunque entro ventiquattro ore dalla conoscenza, ogni violazione di sicurezza che coinvolga i sistemi o i dati di Arcomera, fornendo gli elementi disponibili e gli aggiornamenti successivi.

Articolo 10 - Continuità operativa

10.1 Veltragno mantiene un piano di continuità operativa e di ripristino dei Servizi, aggiornato almeno annualmente, e ne trasmette copia ad Arcomera a ogni revisione.

10.2 Le prove periodiche del piano sono svolte con cadenza almeno annuale; l'esito è documentato e reso disponibile ad Arcomera.

Articolo 11 - Proprietà intellettuale

11.1 Restano di titolarità di ciascuna Parte i diritti sui beni immateriali preesistenti.

11.2 I dati, i contenuti e le configurazioni relativi al Portale retail sono e restano di titolarità di Arcomera. Veltragno ne fa uso esclusivamente per l'esecuzione dei Servizi.

Articolo 12 - Responsabilità

12.1 Veltragno, che esegue le prestazioni con organizzazione propria e che può servirsi di Ausiliari, risponde verso il Cliente dell'esatto adempimento delle attività loro affidate come dei fatti propri. L'affidamento di attività ad Ausiliari non costituisce motivo di esonero, di riduzione o di differimento della responsabilità di Veltragno verso Arcomera.

12.2 Ciascuna Parte risponde dei danni diretti cagionati all'altra nell'esecuzione del Contratto. È esclusa la risarcibilità del mancato guadagno meramente ipotetico e dei danni non prevedibili al momento della conclusione.

12.3 Il limite complessivo annuale di responsabilità di Veltragno è pari a EUR 1.800.000. Il limite si intende riferito a ciascun Anno contrattuale e comprende ogni titolo di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale.

12.4 Il limite di cui all'articolo 12.3 non si applica nei casi di dolo o colpa grave, di violazione degli obblighi di riservatezza e di danni alla persona, e non impedisce al Cliente di esercitare i rimedi espressamente previsti dal Contratto.

Articolo 13 - Coperture assicurative

13.1 Veltragno dichiara di avere in corso, e si obbliga a mantenere per tutta la durata del Contratto, polizza di responsabilità civile professionale e per danni da attività informatiche con massimale annuo non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro e per anno.

13.2 Copia della polizza e delle quietanze di pagamento è consegnata ad Arcomera a semplice richiesta.

Articolo 14 - Crediti di servizio e rimedi

14.1 I crediti di servizio maturano nei termini, nelle misure e con le decorrenze indicate nell'Allegato A e sono riconosciuti in occasione del rendiconto mensile.

14.2 I service credit maturati ai sensi dell'Allegato A non costituiscono rimedio esclusivo nei casi di dolo o colpa grave. Il loro riconoscimento non vale come rinuncia alle pretese relative a danni ulteriori documentati, né come accettazione della misurazione contenuta nel rendiconto.

14.3 Restano impregiudicati i rimedi previsti dalla legge e dal Contratto, ivi compresi la richiesta di adempimento, la riduzione del corrispettivo e la risoluzione nei casi di cui all'articolo 16.

Articolo 15 - Riservatezza

15.1 Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare le informazioni riservate dell'altra e a utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione del Contratto, per tutta la durata del rapporto e per i cinque anni successivi.

15.2 L'obbligo non si applica alle informazioni di pubblico dominio, a quelle già lecitamente conosciute e a quelle la cui comunicazione sia imposta da un'autorità.

Articolo 16 - Recesso e risoluzione

16.1 Arcomera può recedere dal Contratto con preavviso di novanta giorni, riconoscendo a Veltragno i corrispettivi maturati e le attività già autorizzate.

16.2 Le Parti convengono la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi di violazione degli articoli 9, 11 e 15, nonché nel caso di mancato raggiungimento della soglia di disponibilità prevista dall'Allegato A per tre mesi consecutivi.

16.3 La risoluzione non pregiudica il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 17 - Forza maggiore

17.1 Nessuna Parte risponde dell’inadempimento dipendente da eventi straordinari e imprevedibili sottratti al proprio controllo, purché ne dia comunicazione all’altra entro tre giorni lavorativi e adotti le misure ragionevoli per limitarne gli effetti.

17.2 Non costituiscono forza maggiore i guasti dei sistemi impiegati da Veltragno o dai suoi Ausiliari, salvo che dipendano a loro volta da eventi di cui all’articolo 17.1.

Articolo 18 - Verifiche e assistenza all’uscita

18.1 Arcomera può verificare, con preavviso ragionevole e non più di due volte per Anno contrattuale, i registri, le procedure e le misure di sicurezza di Veltragno relative ai Servizi. La verifica si svolge in orario di lavoro e con modalità tali da non pregiudicare l’operatività.

18.2 Ove le attività siano affidate ad Ausiliari, Veltragno trasmette ad Arcomera le informazioni, le certificazioni e le evidenze di cui dispone. L’accesso diretto ai sistemi, ai registri e ai locali degli Ausiliari è regolato dai rapporti contrattuali intercorrenti tra Veltragno e i medesimi.

18.3 Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa, Veltragno presta assistenza alla migrazione per novanta giorni, consegnando dati e configurazioni in formato interoperabile e documentato e cooperando con il fornitore subentrante.

18.4 Il piano di uscita è predisposto da Veltragno entro quindici giorni dalla comunicazione di cessazione ed è approvato dal referente di Arcomera. L’assistenza di cui all’articolo 18.3 è compresa nel canone per i primi trenta giorni e remunerata a consumo per il periodo successivo.

Articolo 19 - Comunicazioni

19.1 Le comunicazioni relative al Contratto sono validamente effettuate agli indirizzi indicati nell’Allegato D e, per gli atti che incidono sulla durata o sull’esecuzione, a mezzo posta elettronica certificata.

19.2 Indirizzi PEC: per Arcomera arcomeraretail@legalmail.it; per Veltragno veltragnoservizidigitali@pec.it.

Articolo 20 - Legge applicabile e foro

20.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

20.2 Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 21 - Disposizioni finali

21.1 Ogni modifica del Contratto richiede la forma scritta.

21.2 La tolleranza di una Parte rispetto a inadempimenti dell’altra non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.

21.3 L’eventuale nullità di una clausola non travolge le restanti pattuizioni.

Bologna - Milano, 4 aprile 2026

Per Arcomera Retail S.p.A. — L’Amministratore Delegato, dott. Alberto Fenaroli

Per Veltragno Servizi Digitali S.p.A. — Il Direttore Generale, ing. Renzo Bassetti

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le Parti approvano specificamente gli articoli 12 (Responsabilità), 16 (Recesso e risoluzione), 17 (Forza maggiore) e 20 (Legge applicabile e foro).

Per Arcomera Retail S.p.A. — dott. Alberto Fenaroli

Per Veltragno Servizi Digitali S.p.A. — ing. Renzo Bassetti

Estratto dal repository contrattuale della Direzione Affari Legali e Societari in data 6 marzo 2028, prot. int. AR/LEG/EST-2028-114. Sono riprodotti il frontespizio, il testo integrale degli articoli e le sottoscrizioni. Allegato A rep. AR-VT/SLA/26-041, archiviato con riferimento autonomo. Allegato B, Allegato C e Allegato D non presenti nel repository alla data di estrazione.